ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើង នឹងបណ្តាលឱ្យមានភាពតានតឹងរវាងប្រទេសកូរ៉េកាន់តែរីករាលដាលខ្លាំង ឡើងៗដែលត្រូវជៀសវាង។ ដូច្នេះ រាល់ការដាល់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើង ជាការដាក់ទណ្ឌកម្មមិនប្រាកដមួយ ហើយប្រសិនបើចង់ឱ្យការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះ មានប្រសិទ្ធភាពចាំបាច់ត្រូវតែមានការយល់ព្រម និងការចូលរួមពីសំណាក់ប្រទេសប្រជាមានិត ពីព្រោះមានតែចិនទេដែលអាចធ្វើឱ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដួលរលំបាន។ សរុបសេចក្តីមក ប្រទេសចិនតែមួយគត់ ដែលជាគន្លឹះដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនោះ។ ប៉ុន្តែ នៅថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១០ ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង ដោយមិនសំអាងទៅលើនីតិអន្តរជាតិ បានច្រានចោលនូវលទ្ធផលស៊ើបអង្កេតរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិ ស្តីពីការបាញ់ពន្លិចនាវាចម្បាំងរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថា ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគ្មាននាវាមុជទឹកតូចៗ ដែលអាចបញ្ជាបាញ់ពន្លិចនាវាចម្បាំងធុនធេអូណាន (Cheonan) របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានឡើយ ព្រមទាំងបានចោទទៅសហរដ្ឋអាមេរិចថា យកអធិករណ៍នេះដើម្បីមូលដ្ឋានកងទ័ពរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន និងដើម្បីបង្កហេតុដល់ប្រទេសចិនតែប៉ុណ្ណោះ។

៤. ទំនាក់ទំនងរវាងនីតិជាតិ និងនីតិអន្តរជាតិ

ចរិកលក្ខណៈរបស់រដ្ឋតាមច្បាប់

រដ្ឋ និង ច្បាប់សន្ធិសញ្ញា

១. និយមន័យ នៃពាក្យសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉េន ស្តីពីច្បាប់សន្ធិសញ្ញា

២. លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យផ្លូវច្បាប់ នៃពាក្យ សន្ធិសញ្ញា កិច្ចព្រមព្រៀង អនុសញ្ញា ធម្មនុញ្ញ កតិកាសញ្ញា ពិធីសា អនុសារណៈនៃការយោគយល់

៣. វិសាលភាពនៃសន្ធិសញ្ញាបច្ចុប្បន្ន

៤. ប្រតិសកម្មនៃអនុសញ្ញាបច្ចុប្បន្ន

៥. ការចុះហត្ថលេខា និងការចូលជាធរមានរបស់សន្ធិសញ្ញា

៦. ការចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញា

១.សមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋនៅក្នុងការចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញា

២.សិទ្ធិអំណាចពេញលេញ ឬ សិទ្ធិប្រទាន

៣.ការអនុម័តនូវអត្ថបទសន្ធិសញ្ញា

៤.យថាភូតរបស់អត្ថបទសន្ធិសញ្ញា

៥.ការសំដែងការយល់ព្រមរបស់រដ្ឋទៅលើសន្ធិសញ្ញាតាមរយៈការចុះហត្ថលេខា

៦.ការសំដែងការយល់ព្រមរបស់រដ្ឋទៅលើសន្ធិសញ្ញាតាមរយៈការផ្តល់សច្ចាប័ន ស្វីការណ៍ ឬការអនុម័តទទួលយក

៧.ការសំដែងការយល់ព្រមរបស់រដ្ឋទៅលើសន្ធិសញ្ញាតាមរយៈការចូលជាសមាជិក

សន្ធិសញ្ញាចូលជាធរមាន និង ការអនុវត្តន៍បណ្តោះអាសន្នរបស់សន្ធិសញ្ញា

១.ការចូលជាធរមានរបស់សន្ធិសញ្ញា

២.ការអនុវត្តន៍បណ្តោះអាសន្ន

អសុពលភាពរបស់សន្ធិសញ្ញា

១.ការភ័ន្តច្រឡំ

២.ការបោកបន្លំ

៣.ការសូកប៉ាន់នូវតំណាងរបស់រដ្ឋមួយ

៤.ការចាប់បង្ខំនូវតំណាងរបស់រដ្ឋមួយ

៥.ការចាប់បង្ខំដោយរដ្ឋ តាមរយៈការគំរាមកំហែង ឬការប្រើប្រាស់កម្លាំង

៦.សន្ធិសញ្ញាប៉ះទង្គិចទៅនឹងបទដ្ឋានដាច់ខាត នៃច្បាប់អន្តរជាតិទូទៅ

ការបញ្ចប់និងការព្យួរនូវដំណើរការរបស់សន្ធិសញ្ញា

១. ការបញ្ចប់សន្ធិសញ្ញាតាមរយៈការព្រមព្រៀងនៃភាគីដែលជាហត្ថលេខី

២. ការបញ្ចប់សន្ធិសញ្ញាដោយការលះបង់ ឬដកថយ

៣. ការបញ្ចប់សន្ធិសញ្ញា ឬការព្យួរទុកនូវដំណើរការរបស់សន្ធិសញ្ញា ដែលអាស្រ័យមកពីផលវិបាក នៃការបំពានរបស់សន្ធិសញ្ញានោះ

៤. ការមិនមានលទ្ធភាពចំពោះការអនុវត្តន៍នូវសន្ធិសញ្ញា

៥. ការផ្លាស់ប្តូរដ៏សំខាន់ នៃកាលៈទេសៈ

៦. ការផ្ទុះសង្គ្រាម

៧. ការផុសចេញឡើងនូវបទដ្ឋានដាច់ខាតថ្មីមួយ នៃវិធានទូទៅនៃច្បាប់អន្តរជាតិ

៤.១. ច្បាប់ស្តីពីសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ ១៩៦៩

អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉េន ស្តីពីនីតិសន្ធិសញ្ញា ថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភាឆ្នាំ ១៩៦៩

អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉េនស្តីពីនីតិសន្ធិសញ្ញា គឺជាសន្ធិសញ្ញា មួយដែលទាក់ទងទៅនឹងនីតិអន្តរជាតិជាទំនៀមទម្លាប់ស្តីពីសន្ធិសញ្ញារវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋ ។ ហើយអនុញ្ញាតនេះត្រូវបានអនុម័តនៅថ្ងៃទី ២២ ខែឧសភាឆ្នាំ ១៩៦៩ ហើយបានបើកឱ្យរដ្ឋទាំងឡាយចុះហត្ថលេខា នៅថ្ងៃទី ២៣ ខែ ឧសភា ១៩៦៩ ។ អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉េនស្តីពីនីតិសន្ធិសញ្ញាត្រូវបានចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ ១៩៨០ ដោយមានរដ្ឋចំនួន ១១០ បានផ្តល់សញ្ញាបត្ររហូតមកទល់ខែតុលាឆ្នាំ 2009 ចំពោះរដ្ឋទាំងឡាយដែលមិនទាន់បានផ្តល់អង្ហារប័ណ្ណក៏ នៅតែទទួលស្គាល់សន្ធិសញ្ញានេះថាជាគោលការណ៍ដ៏សំខាន់មួយនៃនីតិទំនៀមទម្លាប់។ អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយែនស្តីពីនីតិសន្ធិសញ្ញាត្រូវបានព្រានឡើងដោយគណៈកម្មាធិការនីតិអន្តរជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ដែលចាប់ផ្តើមតាក់តែងនូវអនុសញ្ញានេះលើងនូវឆ្នាំ ១៩៤៩ ហើយបានបញ្ចប់នៅឆ្នាំ១៩៦៩ តាមរយៈសន្និសិតការទូតដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងវីយ៉េនប្រទេសអូទ្រីស ។

ពាក្យសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ

សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិដែលធ្វើឡើងរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋនៅក្នុង ទម្រង់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរហើយបិតនៅក្រោមនីតិអន្តរជាតិ ។

អនុសញ្ញាស្តីពីនិតិសន្ធិសញ្ញា

មានអនុសញ្ញាចំនួន៣ដូចជា ដែលទាក់ទងទៅនឹងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិគឺៈ

១. អនុសញ្ញាស្តីពីនិតិសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉េន ដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី ២៣ ខែ ឧសភា ១៩៦៩

២.អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉េនស្តីពីការបន្តនៃរដ្ឋដែលទាក់ទងទៅនឹងសន្ធិសញ្ញាធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី ២៣ ខែសីហាឆ្នាំ ១៩៧៨ និងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី ១១ ខែមិថុនាឆ្នាំ ១៩៩៦។

៣.អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉េនស្តីពីនីតិនៃនីតិសន្ធិសញ្ញារវាងអង្គការសហប្រជាជាតិ ឬក៏ដូចមាននិងអង្គការអន្តរជាតិដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ១៩៨៦។

៤.២. និយមន័យ សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ

និយមន័យរបស់សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ

នីតិវិធីអន្តរជាតិមួយចំនួនដូចជាលោក អូផែនហ៊ីម បានឱ្យនិយមន័យនៃពាក្យសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិថាសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិជាកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយដោយមានចរិតជាកិច្ចសន្យារវាងរដ្ឋ និង រដ្ឋ ឬ អង្គការរបស់រដ្ឋដើម្បីបង្កើតបានជាសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់រវាងភាគីនានា។ ដូច្នេះតាមរយៈកាលកំណត់និយមន័យខាងលើនេះសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិជាកិច្ចសន្យា ឬក៏ជាសិប្បករផ្លូវច្បាប់រវាងរដ្ឋពីរ ឬ រដ្ឋច្រើនហើយស្ថិតនៅក្រោមនីតិអន្តរជាតិ ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះពាក្យសន្ធិសញ្ញាក៏គេមិនយកត្រឹមតែជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែល មានលក្ខណៈជាអន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះទេតែជាលិខិតផ្សេងៗទៀតក៏អាចរាប់បញ្ចូលថាជាសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិបានដែរដូចជាៈ

- អនុសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀង

- កិច្ចព្រមព្រៀង

- សេចក្តីប្រកាស

- ធម្មនុញ្ញ

- កតិកាសញ្ញា

- ច្បាប់ចុងក្រោយ

- ច្បាប់ទូទៅ

- កិច្ចសន្យាស្ថាប័នសាសនា

ហើយសន្ធិសញ្ញាមានកំណត់ថ្នាក់ឯកទេសផ្សេងៗដូចជាៈ

៤.៣. គោលការណ៍នៃច្បាប់សន្ធិសញ្ញា

បច្ចុប្បន្ននេះសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិទាំងឡាយត្រូវស្ថិតនៅក្រោមសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉េន ស្តីពីច្បាប់សន្ធិសញ្ញា ឬ គេឱ្យឈ្មោះថា អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉េន ស្តីពីច្បាប់សន្ធិសញ្ញាដែល បានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី ២៣ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ១៩៦៩ និងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី ២៧ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៨០ ។

គោលការណ៍របស់សន្ធិសញ្ញានេះ រួមមានចំណុចសំខាន់ៗដូចតទៅ ៖

១. គោលការណ៍យល់ព្រមស្ម័គ្រចិត្តដោយសេរី និងសុចន្ទៈល្អ

គោលការណ៍នេះចេញមកពីភាសាឡាតាំងថា Bona Fide មានន័យថា រដ្ឋទាំងឡាយ ដែលជាភាគី នៃសន្ធិសញ្ញាត្រូវតែគោរពនូវគោលការណ៍ យល់ព្រមស្ម័គ្រចិត្តដោយសេរី និង សុចន្ទៈល្អ ដើម្បី